

PRÉPARATION DE FIN DE CONTRAT & ACCORD AMIABLE

Destinataire : Patrice (Happy House)
En copie : Yones, Ruddy
Date : 18 juillet 2026

Patrice,

Je reviens vers toi par écrit afin de préparer sereinement mon départ de l'entreprise, prévu pour le 24 juillet 2026, et de m'assurer que notre collaboration se termine de la façon la plus constructive et fluide possible. N'ayant pas eu de retour à mon SMS de relance du mercredi 15 juillet, je me permets de t'adresser cette note afin de lister les points administratifs et financiers que nous devons régulariser ensemble pour que tout soit parfaitement en ordre d'ici le 24 juillet au soir. Mon objectif est que nous sécurisions juridiquement et financièrement cette fin de contrat, en évitant des démarches administratives complexes ou des litiges inutiles pour Happy House.

1. FOURNITURE DES OUTILS DE TRAVAIL

Comme je te l'ai signalé de vive voix le vendredi 10 juillet 2026, puis par écrit le mercredi 15 juillet 2026, l'ordinateur personnel (datant de 2016) que j'utilisais à titre gracieux est en panne. En vertu de l'obligation générale d'exécution de bonne foi du contrat de travail (article L. 1222-1 du Code du travail) et d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. Soc., 3 mai 2012, n° 10-21.396), l'employeur est tenu de fournir le travail convenu et les moyens de l'exécuter. L'absence de mise à disposition d'une machine professionnelle depuis le 10 juillet suspend de fait ma capacité à effectuer ma prospection numérique sans que cela ne puisse m'être imputé à faute.

2. RÉGULARISATION SALARIALE (AVENANT OPCO - SALARIÉ DE PLUS DE 31 ANS)

Il convient de régulariser la différence de rémunération obligatoire liée à mon contrat de professionnalisation (grille légale pour les salariés de plus de 31 ans, qui impose 100 % du SMIC ou de la rémunération conventionnelle). Le paiement du salaire à l'échéance est une obligation d'ordre public (article L. 3241-1 du Code du travail) que les démarches administratives (comme ton rendez-vous URSSAF) ne peuvent pas différer.

3. CADRE LÉGAL DE L'ALTERNANCE ET CONGÉS PAYÉS

Je te rappelle que le contrat en alternance a pour but premier la formation (article L. 6211-1 du Code du travail) et qu'un alternant ne peut être sanctionné pour non-atteinte d'objectifs. Par ailleurs, j'ai acquis 20 jours de congés payés non pris. Conformément à l'article L. 3141-28 du Code du travail, ces jours doivent donner lieu au versement d'une indemnité compensatrice de congés payés (calculée selon la règle du dixième la plus favorable).

Afin d'acter tout cela proprement, je te propose que nous convenions d'un rendez-vous physique d'ici le mardi 21 juillet 2026 au plus tard pour acter la liquidation de ma fin de contrat au 24 juillet 2026, incluant :

- Le versement de mon rappel de salaire rétroactif (avenant contrat de professionnalisation plus de 31 ans) et fiches de paie rectifiées ;
- Le paiement de mon indemnité de congés payés correspondant à mes 20 jours acquis et non pris ;
- La remise des documents légaux obligatoires (solde de tout compte, certificat de travail, attestation France Travail).

Pour sécuriser définitivement notre accord et éteindre tout risque de litige futur pour toi comme pour moi, nous pourrions signer d'un commun accord un protocole transactionnel amiable (sous l'article 2044 du Code civil) lors de notre entretien.

Je tiens sincèrement à ce que nous privilégions cette voie amiable et professionnelle. Si toutefois nous ne parvenions pas à un accord d'ici le 24 juillet au soir, je me verrais contraint, à mon grand regret, de solliciter mon conseil pour faire valoir mes droits en référé devant le Conseil de Prud'hommes et de signaler la situation aux organismes compétents (DREETS et OPCO), ce qui engendrait des coûts et des risques administratifs évitables pour l'entreprise (notamment le remboursement potentiel des aides d'apprentissage perçues).

Je suis convaincu que nous saurons trouver une issue positive et équitable. Merci de me proposer rapidement tes créneaux de disponibilité pour notre échange.



JULIEN FLORENCE